



Nr. 10 a Kabinettsitzung vom 12. März 1919, 16 Uhr, Weimar, Nationalversammlung

R 43 I/1348 , S. 35-40

Anwesend: Scheidemann, Schiffer, Brockdorff-Rantzau, Preuß, Bauer, Schmidt, Landsberg, Noske, Bell, Giesberts, David, Erzberger, Gothein, Koeth, Reinhardt; Vizeadmiral Rogge; UStS Albert¹.

Beginn: 16:00

Ort: Weimar, Nationalversammlung

[Tagesordnung]

1. [Verhandlungen in Posen]
2. [Verhaftung des Vizekonsuls Schwarz]
3. [Kontakte des Reichsministers des Auswärtigen mit der USPD]
4. [Fall Leopold (Unterschlagung von Akten)] [...]
5. [Westdeutscher Separatismus]
6. [Immunität für Eichhorn]
7. [Deutsche Friedensdelegation]
8. [Erwerbslosenunterstützung]
9. [Staatsgerichtshof]

1. [Verhandlungen in Posen]

Reichsminister Erzberger berichtet über ein Telegramm der deutschen Unterkommission für Zivilangelegenheiten in Posen vom 11. März 1919 und die daraufhin von ihm telegrafisch erteilte Instruktion. Der letzteren wird allseitig zugestimmt (Anlage 1 a)².

¹ Die Person des Protokollführers geht aus der Anwesenheitsliste nicht hervor.

² Vgl. Dok. Nr. 7. Das Telegramm der Unterkommission für zivile Angelegenheiten in Posen betraf die nunmehr festgelegte Verhandlungsgrundlage: „Beiderseits der Demarkationslinie sind Deutsche und Polen in jeder Beziehung, insbesondere hinsichtlich des Schutzes des Lebens, der persönlichen Freiheit, des Eigentums und seiner Ausnutzungen und in der Ausübung des Gewerbes oder Berufs sowie hinsichtlich der Ausübung der öffentlichen Rechte vollkommen gleichmäßig ohne Rücksicht auf ihre Nationalität zu behandeln.“ Weiterhin war eine gemischte dt.-poln. Beschwerdekommision vorgesehen, zu deren Zusammensetzung und Tätigkeit ein dt.-poln. Übereinkommen angestrebt wurde (R 43 I/1348 , S. 43). Die Modifizierungswünsche Erzbergers, die dieser am selben Tage in einem Telegramm an den zuständigen Referenten der Wako, LegSchr. v. Brentano, sandte, betrafen eine Ausweitung der Befugnisse der vorgeschlagenen Kommission auf die Verletzung der wirtschaftlichen Parität, eine

2. [Verhaftung des Vizekonsuls Schwarz]

Reichsminister *Graf Rantzau* macht vertrauliche Mitteilungen über den Fall der Verhaftung des Vizekonsuls Schwarz und die damit zusammenhängenden Vorgänge³. Die Angelegenheit wird noch näher untersucht, so daß zurzeit eine amtliche Erklärung nicht abgegeben werden kann. Graf Rantzau wird auf die Angelegenheit zurückkommen⁴.

3. [Kontakte des Reichsministers des Auswärtigen mit der USPD]

Reichsminister *Graf Rantzau* macht ferner vertrauliche Mitteilungen über seine Besprechung mit Vertretern der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei, die er mit vorheriger Zustimmung des Herrn Präsidenten des Reichsministeriums infolge einer an ihn herangetretenen Anregung gehabt hat⁵, und die in der Presse dahin ausgebeutet worden ist, als verhandle er über den Eintritt von Unabhängigen in das Kabinett unter gewissen Bedingungen. Es besteht Einverständnis, daß, wenn auch nur noch das Geringste über die Angelegenheit in die Presse gelangt, ein nachdrückliches Dementi seitens des Grafen Rantzau zu erfolgen habe. Herr Reichsminister Graf Rantzau übernimmt es ferner, dafür Sorge zu tragen, daß ein beim Pressedezernent im Privatdienstvertrage beschäftigter Unabhängiger aus diesem Verhältnis ausscheidet⁶.

4. [Fall Leopold (Unterschlagung von Akten)] [...]

5. [Westdeutscher Separatismus]

Reichsminister Dr. Bell bringt im Anschluß an Veröffentlichungen in der Kölnischen Volkszeitung die Bewegung auf Begründung einer westdeutschen Republik zur Sprache⁷. Es besteht Übereinstimmung, daß der Lostrennungsbewegung mit allem Nachdruck entgegenzutreten sei; insbesondere werden folgende Maßregeln beschlossen:

– a)

andere Zusammensetzung der Kommission, als dies vorgeschlagen war, Festsetzung der Geiselfreigabe, eine zusätzliche Abmachung über gegenseitige Verkehrs- und Wirtschaftsfreiheit sowie das Verbot wirtschaftlicher und politischer Propaganda in Gebieten beiderseits der Demarkationslinie (R 43 I/1348, S. 49-51).

³ Der dt. Vizekonsul Dr. Paul Schwarz war vom 28. 2. bis zum 2.4.1919 in Prag verhaftet; ihm wurde vorgeworfen, verhetzende Flugschriften gegen die tschechoslowakische Republik verbreitet zu haben (Bericht Nr. 2 über die militärpolitische, politische und wirtschaftliche Lage in den dt. Ostprovinzen und den angrenzenden Randstaaten, dem AA übermittelt vom Nachrichtenoffizier Zegrost am 15.3.1919, S. 4, in: PA, Wk adh. 2, Bd. 23). Nach einem Schreiben des tschechoslowakischen Botschafters in Berlin an Dr. Schwarz vom 14.2.1922 waren die Anschuldigungen unbegründet gewesen und „nur auf die durch den Umsturz verursachten bewegten Verhältnisse zurückzuführen.“ (Mündliche Auskunft des AA an den Bearb. aus der Personalakte Dr. Schwarz' vom 8.10.1969).

⁴ Die Angelegenheit wurde den vorliegenden Kabinettsprotokollen zufolge nicht wieder aufgegriffen.

⁵ Siehe Dok. Nr. 10 b.

⁶ Der ursprüngliche Protokolltext fuhr hier fort: „da nach gegenwärtiger Lage der Verhältnisse für einen Unabhängigen in der Reg. kein Platz sei.“ Laut Randbemerkung von UStS Albert vom 16.3.1919 wurde die Korrektur „gemäß Gespräch mit RM Graf Rantzau“ vorgenommen.

⁷ In großer Aufmachung berichtete die Morgenausgabe der Kölnischen Volkszeitung vom 11.3.1919, Nr. 196, am 10.3.1919 habe in Köln „eine gut besuchte Versammlung von Freunden der Errichtung eines im Rahmen des Dt. Reiches zu bildenden Westdeutschen Freistaats der Länder am Rhein und der angrenzenden Gebiete“ stattgefunden. Im Verlauf der Versammlung wurde eine Erklärung formuliert, die auf das Selbstbestimmungsrecht der Rheinländer verwies und die Errichtung einer Westdeutschen Republik unter Einbeziehung des Rheinlands, Nassaus und Rheinhessens sowie der Rheinpfalz, Westfalens und Oldenburgs durch Volksabstimmung fordere. Allerdings solle der Rheinstaat „unter allen Umständen untrennbar im Verbande des Deutschen Reiches verbleiben“.

Aufklärung der Presse darüber, daß die Bewegung sehr wesentlich auf französischer Propaganda beruht. Die Leitung der Gegenpropaganda übernimmt der in der Sitzung anwesende Pressechef Rauscher des Ministerpräsidenten.

– b)

Die Frage der Belieferung des von unseren Gegnern besetzten Gebiets mit Nahrungsmitteln wird von dem Herrn Reichsminister des Ernährungsamts geprüft und nach Möglichkeit gefördert werden ⁸.

– c)

Die Reichsregierung wird der öffentlichen Meinung eine Direktive durch ein amtliches Manifest geben, das mit den Abgeordneten der in Betracht kommenden links- und rechtsrheinischen Gebiete besprochen werden soll. Diese Erklärung der Regierung wird noch morgen in der Nationalversammlung von dem Herrn Ministerpräsidenten abgegeben werden. Sie soll gleichzeitig den Ausgangspunkt für eine Gegenpropaganda durch die Abgeordneten der betreffenden Gebiete gegenüber den feindlichen Machenschaften bilden ⁹.

– d)

Eine Parallelaktion soll mit der preußischen verfassungsgebenden Versammlung vereinbart werden ¹⁰.

6. [Immunität für Eichhorn]

Der *Präsident des Reichsministeriums* legt ein Schreiben des Präsidenten der Nationalversammlung vor, in dem letzterer um Äußerung zu dem Antrag des Mitgliedes der Nationalversammlung Emil Eichhorn auf Zusicherung der verfassungsmäßigen Immunität bittet (Anlage 2). Es besteht Übereinstimmung, daß das Kabinett sich einer Stellungnahme zu enthalten habe, und daß dem Präsidenten der Nationalversammlung gegenüber nur auf die verfassungsmäßigen Bestimmungen hingewiesen werden könne ¹¹.

⁸ Das Ernährungsproblem in den besetzten rheinischen Gebieten spielte eine erhebliche Rolle in der separatistischen Agitation. Bereits am 5.2.1919 berichtete der für die Berichterstattung über die Auslandspresse zuständige Referent der Wako in Spa, Wirkl. LegR Trautmann, an die Nachrichtenabteilung des AA: „[...] In der Ernährungssache besteht ein tiefes Mißtrauen gegen die Berliner Behörden, und man glaubt, daß böser Wille des Kriegsernährungsamts vorliegt, das sich darauf verläßt, die Besatzungsarmee werde schon die linksrheinischen Lande versorgen. Was es für einen Eindruck auf die Bevölkerung machen muß, wenn in den belg. Zeitungen zu lesen ist, daß sich Clemenceau am 1. Februar mit dem Ernährungsproblem der besetzten Gebiete beschäftigt hat, und wenn die dt. Zeitungen und Behörden sich gar nicht mit den Nöten der Rheinlande zu beschäftigen scheinen, braucht nicht ausgeführt zu werden [...]. So steht man vor der absoluten Ratlosigkeit und fühlt sich vom Reiche verlassen. Diese Stimmung wird von den Franzosen ausgenutzt [...]“ (R 43 I/1837, S. 7 f.). Zwar legte das Brüsseler Abkommen vom 14.3.1919, Anlage IV, Ziffer 5, fest, daß die annähernd gleiche Lebensmittelbelieferung der besetzten und der unbesetzten Reichsgebiete sicherzustellen sei (Waffenstillstand, II, S. 196), aber der Wochenbericht des REM für die Zeit vom 2. 5. bis 8.5.1919 wies darauf hin, daß die Ernährungsfrage in den linksrheinischen Gebieten weiterhin von den Besatzungsmächten für politische Zwecke ausgenutzt wurde: „Nach hier eingegangenen Mitteilungen haben indessen die Kommandos der Besatzungsgruppen die Verteilung der Auslandslebensmittel in den besetzten Gebieten vielfach nach eigenem Ermessen festgesetzt, wobei sie einerseits weit höhere Mengen, andererseits wesentlich geringere Preise für die Verteilung bestimmt haben.“ (R 43 I/1271, Bl. 13-18, hier: Bl. 13).

⁹ Am Donnerstag, dem 13.3.1919, gab Scheidemann in der NatVers im Anschluß an die Tagesordnung der 27. Sitzung eine Regierungserklärung ab, nach der die rheinische Frage nur in fester Reichseinheit gelöst werden könne; eine endgültige Lösung könne erst nach Friedensschluß und auf verfassungsmäßigem Wege erfolgen. Daran schloß eine Abstimmung über eine von allen Fraktionen der NatVers eingebrachte Entschließung an, nach der die NatVers sich hinter die Regierungserklärung stelle. Die Abstimmung ergab die einstimmige Annahme der Entschließung (NatVers Bd. 327, S. 776).

¹⁰ Die pr. Landesversammlung beschloß am 24.3.1919 bei Stimmenthaltung des Zentrums: „Die Landesversammlung erklärt sich mit Entschiedenheit gegen alle Bestrebungen einzelner Gebietsteile, sich von Preußen loszutrennen, insbesondere gegen die Errichtung einer westdeutschen Republik. Sie vertraut darauf, daß die Staatsreg. diesen Bestrebungen mit der größten Tatkraft entgegentritt und sich für die Erhaltung eines ungeteilten Preußen einsetzt.“ (Vorwärts, Nr. 151, 23.3.1919; Nr. 154, 25.3.1919).

¹¹ Die Abschrift eines Schreibens des USPD-Abg. in der NatVers Emil Eichhorn vom 7.3.1919 war dem RMPräs. mit Anschreiben des Präs. der NatVers vom 11.3.1919 zugegangen (R 43 I/1348, S. 53-55). Gegen Eichhorn war auf Antrag der Berliner Staatsanwaltschaft vom 17.1.1919 Haftbefehl erlassen worden, da er während seiner Amtszeit als Berliner Polizeipräs. entscheidenden Anteil am Berliner Januaraufstand gehabt hatte. Der Haftbefehl gegen Eichhorn, der auf Grund von Verbrechen und Vergehen gegen die §§ 115 Abs. 1 und 2, 125 Abs. 1 und 2, 105, 127 und 73 StGB gegen ihn erlassen worden war, bevor er Mitglied der NatVers wurde, widersprach § 5 des Gesetzes über die vorläufige Reichsgewalt vom 10.2.1919 (RGBl. 1919, S. 169), wonach der

7. [Deutsche Friedensdelegation]

Reichsminister *Graf Rantzau* beantragt die Bestellung der deutschen Friedensdelegation. Es wird beschlossen, dem Herrn Reichspräsidenten die folgenden Mitglieder in Vorschlag zu bringen: Graf Rantzau, Dr. David, Giesberts, Dr. Ad. Müller, Max Warburg, Prof. Schücking¹². Der Delegation bleibt überlassen, die erforderlichen Kommissare seitens der deutschen Freistaaten, z. B. Preußen sowie der in Betracht kommenden Ressorts für Spezialfragen heranzuziehen¹³.

8. [Erwerbslosenunterstützung]

Reichsminister Bauer trägt den Wunsch einer zurzeit in Weimar anwesenden Deputation zweier Gemeinden in Rheinland-Westfalen auf Erwerbslosenunterstützung für diejenigen Arbeiter vor, die zum Streik gezwungen worden seien und einen Anspruch auf Entschädigung damit begründen, daß der Schutz des Reichs für Arbeitswillige nicht rechtzeitig eingesetzt habe. Es besteht Übereinstimmung, daß der Antrag aus grundsätzlichen Erwägungen und im Hinblick auf die Finanzlage abzulehnen sei¹⁴.

angeschuldigte Abg. nicht ohne Genehmigung der NatVers während der Sitzungsperiode verhaftet werden durfte (R 43 I/1226, Bl. 8). Der entsprechende Antrag der Frau Agnes (USPD) und Genossen in der NatVers auf Einstellung des Verfahrens (NatVers-Drucks. Bd. 337, Nr. 476) wurde von der NatVers auf ihrer 50. Sitzung am 8.7.1919 dem GOausschuß überwiesen (NatVers Bd. 327, S. 1375) und blieb unerledigt.

¹² An die Stelle des RM David trat RJM Landsberg, s. Dok. Nr. 48, P. 4; der Gesandte in Bern, Dr. Adolf Müller, wurde durch den Präs. der PrLandesversammlung Leinert ersetzt, s. Dok. Nr. 44, P. 2; Max Warburg lehnte seine Aufnahme in die Friedensdelegation ab und wurde durch Dr. Carl Melchior ersetzt, s. Dok. Nr. 16.

¹³ Die mit den Friedensverhandlungen zusammenhängenden Organisationsfragen waren bereits am 27.1.1919 im RKab. diskutiert und in den wesentlichen Zügen festgelegt worden (R 43 I/1, Bl. 2-12). Zusammengefaßt finden sich die Organisationsprinzipien in einer ungezeichneten und undatierten Abschrift in den Akten der Rkei. Danach zerfiel die Friedenskommission (Friko) „a) in eine ständig in Berlin tagende Kommission (Geschäftsstelle für die Friedensverhandlungen); b) in die mit den Verhandlungen in Paris beauftragte dt. Friedensdelegation.“

zu a) Die Geschäftsstelle für die Friedensverhandlungen bestand aus dem Vorsitzenden, Botschafter Graf Bernstorff, seinem Vertreter, Geh. LegR Frisch, den Referenten und je einem Vertreter der Abteilungen des AA, des RFMin., des RJMin., des RWiMin., des RKolonialMin. und der Heeres- und Marineverwaltung. Die Aufgaben der Geschäftsstelle waren vor den Friedensverhandlungen: „Prüfung und Vorbereitung des zu den Verhandlungen erforderlichen Materials, Verteilung der etwa noch zu leistenden Vorarbeiten, Auswahl der Sachverständigen, Austragung etwaiger Meinungsverschiedenheiten zwischen den beteiligten Ressorts, Leitung der Beratung der Friko in Berlin.“ Die Aufgaben der Geschäftsstelle während der Friedensverhandlungen: „Entgegennahme der Berichte und Mitteilungen der Friedensdelegation in täglichen Sitzungen, Zuweisung der etwa erforderlich werdenden Ermittlungen an die zuständigen Reichsministerien durch das Kommissionsmitglied dieses Ministeriums, Feststellung der an die Friedensdelegation zu gebenden Instruktionen, Einholen der Entscheidung der RReg. in Fällen, in denen eine Einigung innerhalb der Kommission oder unter den Ministern nicht zu erzielen ist.“

zu b) Die Friedensdelegation bestand aus den sechs Delegierten und einer Reihe von Mitarbeitern, die auf der Liste A zusammengestellt waren (s. Dok. Nr. 15, P. 7); weitere Mitarbeiter waren von den einzelnen Reichsministerien zu delegieren, dabei stand jedem RMin. das Recht auf Ernennung von zwei Kommissaren zu. „Der Friedensdelegation liegt die Verhandlung mit dem Feinde ob. Durch Beratungen innerhalb der gesamten Kommission ist der möglicherweise zur Behandlung kommende Stoff vor der Abreise der Delegierten so zu verarbeiten, daß sie mit möglichst weitgehenden Vollmachten ausgestattet werden und nach außen einheitlich auftreten können.“ Abschließend wird festgelegt, daß der in Berlin amtierenden Geschäftsstelle eine Sachverständigenkommission zur Seite zu stellen sei, deren Mitglieder in einer Liste B (s. Dok. Nr. 15, P. 7) zusammengefaßt werden sollten. „Aus der Sachverständigenkommission wird ein kleiner Arbeitsausschuß gebildet, der während der Friedensverhandlungen selbst der Geschäftsstelle dauernd zur Sachverständigenberatung zur Seite steht.“ (R 43 I/1, Bl. 172 f., 36-40).

¹⁴ Bereits am 25.2.1919 hatten die Abg. Imbusch (Zentrum) und Gilsing (Zentrum) die Anfrage Nr. 21 in die NatVers eingebracht (NatVers-Drucks. Bd. 335, Nr. 71), in der die Entschädigung der durch spartakistische Unruhen an der Arbeit gehinderten Arbeiter zur Sprache gebracht wurde. Die schriftliche Erwiderung des RFM vom 14.3.1919 (NatVers-Drucks. Bd. 335, Nr. 155) hielt sich im Rahmen des Kabinettsbeschlusses. Nach dieser Antwort bezogen sich die im Kabinettsprotokoll genannten „grundsätzlichen Erwägungen“ darauf, „daß überall im Reiche bei ähnlicher Sachlage die gleichen Ansprüche erhoben würden und zwar nicht bloß von Arbeitern, sondern auch von allen anderen, deren Berufsausübung durch einen Streik in Mitleidenschaft gezogen wäre.“

9. [Staatsgerichtshof]

Reichsminister Landsberg trägt den Entwurf eines Gesetzes über die Einsetzung eines Gerichtshofes zur Untersuchung von Vorgängen vor und in dem Weltkriege vor (Anlage 3). Es wird beschlossen, von der Vorlegung des Gesetzentwurfs im Staatesausschuß abzusehen¹⁵.

Der *Reichsminister der Justiz* übernimmt es, über die Möglichkeit der Einsetzung einer parlamentarischen Kommission und Verweisung geeigneter Fälle an einen Staatsgerichtshof zu berichten¹⁶.

¹⁵ Bereits im November 1918 hatte der Rat der Volksbeauftragten durch Vermittlung der schweizerischen Reg. den Ententereg. vorgeschlagen, zur Feststellung der Kriegsschuld eine internationale Kommission einzusetzen. Da die Entente auf den Vorschlag nicht reagierte, wiederholte die RReg. ihren Vorschlag Anfang Januar 1919. Am 7.3.1919 wies die brit. Reg. durch ihren Gesandten in Bern den dt. Vorschlag zurück, da die dt. Alleinschuld im Weltkrieg „längst unzweifelhaft festgestellt“ sei (Vorwärts, Nr. 157, 26.3.1919). Der daraufhin dem RKab. vorgelegte GesEntw. über die Einsetzung eines Gerichtshofes zur Untersuchung von Vorgängen vor und während des Krieges wurde u. a. folgendermaßen begründet: „Daß der Ursprung des Weltkrieges zeitlich der Mordtat von Sarajewo weit vorausliegt und nicht auf die Entschlüsse einzelner Menschen, sondern auf große historische Interessenkonflikte zurückzuführen ist, bedarf keiner Ausführung. Trotzdem macht die öffentliche Meinung überall bestimmte Persönlichkeiten für den Ausbruch des Krieges verantwortlich [...]. Die Persönlichkeiten, denen bei der Herbeiführung und der Durchführung des Krieges eine führende Rolle zufiel, und die daher den Vorwürfen wegen einer Schuld am Kriege oder im Kriege besonders ausgesetzt sind, haben einen berechtigten Anspruch darauf, daß die Vorwürfe auf ihre Berechtigung geprüft werden; viele unter ihnen haben eine solche Prüfung ausdrücklich verlangt.“ Da alle auf eine neutrale Untersuchung der Kriegsschuldfrage zielenden Angebote deutscherseits von den Ententemächten abgelehnt worden seien, bleibe der RReg. nichts anderes übrig, als eine nationale Gerichtsbehörde einzusetzen, um die Untersuchung selbst durchzuführen. Dieser Gerichtshof allerdings solle der Tätigkeit eines zukünftigen internationalen Gerichtshofs nicht vorgreifen, sondern ihm lediglich Material bieten. Dem GesEntw. zufolge sollte das Gericht aus einem Vorsitzenden und 12 Beisitzern bestehen, die von der RReg. zu ernennen waren (§ 3). Des weiteren hielten sich die vorgesehenen Bestimmungen im Rahmen der damals geltenden StrPO (R 43 I/1348, S. 57-61, hier: S. 59-61).

¹⁶ Siehe Dok. Nr. 38, P. 4.

Zitierhinweis

Nr. 10 a Kabinettsitzung vom 12. März 1919, 16 Uhr, Weimar, Nationalversammlung in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Scheideman, bearb. von Hagen Schulze, 1971, S. 35–40 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/sch-D10a>